

- 성폭력범 전과사실(죄명 및 횟수)
- 전자장치 부착여부

11주차 - 2차시 학교폭력예방에 관한 법률

1. 학교폭력예방 및 대책에 관한 법률

1) 목적

◆ 제1조(목적)

- 학교폭력의 예방과 대책에 필요한 사항을 규정함으로써 피해학생의 보호, 가해학생의 선도·교육 및 피해학생과 가해학생 간의 분쟁조정을 통하여 학생의 인권을 보호하고 학생을 건전한 사회구성원으로 육성함을 목적으로 함

2) 관련 용어의 정의

◆ 제2조(정의)

- 학교폭력
 - 학교 내외에서 학생을 대상으로 발생한 신체·정신 또는 재산상의 피해를 말함
 - (예) 상해, 폭행, 감금, 협박, 약취·유인, 명예훼손·모욕, 공갈, 강요·강제적인 심부름 및 성폭력, 따돌림, 사이버 따돌림, 정보통신망을 이용한 음란·폭력 정보 등에 의함
- 따돌림
 - 학교 내외에서 발생하는 특정한 행위임

2명 이상의 학생	⇒	특정인 / 특정집단
지속적이거나 반복적으로 신체적 또는 심리적 공격을 가함		고통을 느끼게 됨

- 사이버 따돌림
 - 인터넷, 휴대전화 등 정보통신기기를 이용하여 특정 학생들로 하여금 고통을 느끼도록 하는 일체의 행위를 말함
 - ▶ 지속적, 반복적으로 심리적 공격을 가함
 - ▶ 특정 학생과 관련된 개인정보 또는 허위사실을 유포함
- 학교
 - 「초·중등교육법」 제2조에 따른 초등학교·중학교·고등학교·특수학교 및 각종학교를 말함
 - 「초·중등교육법」 제61조에 따라 운영하는 학교를 말함
- 학생

가해학생	가해자 중에서 학교폭력을 행사하거나 행위에 가담한 학생을 말함
피해학생	학교폭력으로 인하여 피해를 입은 학생을 말함
장애학생	신체적·정신적·지적 장애 등으로 「장애인 등에 대한 특수교육법」에서 규정하는 특수교육을 필요로 하는 학생을 말함

3) 학교폭력대책위원회의 설치와 기능

◆ 제7조(학교폭력대책위원회의 설치·기능)

- 설치 근거
 - 학교폭력의 예방 및 대책에 관련된 사항을 심의하기 위함
 - 국무총리 소속으로 설치됨
- 심의 사항
 - ① 학교폭력의 예방 및 대책에 관한 기본계획의 수립 및 시행에 대한 평가
 - ② 학교폭력과 관련하여 관계 중앙행정기관 및 지방자치단체의 장이 요청하는 사항
 - ③ 학교폭력과 관련하여 각종 관련 기관이 요청하는 사항
(예) 교육청, 학교폭력대책지역위원회, 학교폭력대책지역협의회, 학교폭력대책심의위원회, 전문단체 및 전문가가 요청하는 사항

◆ 제11조(교육감의 의무)

① 전담부서의 설치 및 운영

- 시·도교육청에 학교폭력의 예방과 대책을 담당하는 전담부서를 설치·운영해야 함

② 학교폭력 발생 시 대처

- 관할 구역 안에서 학교폭력이 발생한 경우
⇒ 해당 학교의 장 및 관련 학교의 장에게 경과 및 결과의 보고를 요구할 수 있음
- 관할 구역 안의 학교폭력이 관할 구역 외의 학교폭력과 관련이 있는 경우
⇒ 관할 교육감과 협의하여 적절한 조치를 취해야 함

③ 학교장과의 협력

- 학교의 장으로 하여금 학교폭력의 예방 및 대책에 관한 실시계획을 수립·시행하도록 해야 함
- 심의위원회가 처리한 학교의 학교폭력빈도를 학교의 장에 대한 업무수행 평가에 부정적 자료로 사용해서는 안 됨

④ 가해학생에 대한 조치와 관련된 역할

- 제17조에 근거한 가해학생에 대한 조치 결과에 따라 적절하게 대처해야 함
 - ▶ 전학 ⇒ 실현을 위하여 필요한 조치를 취해야 함
 - ▶ 퇴학처분 ⇒ 해당 학생의 건전한 성장을 위하여 다른 학교 재입학 등의 적절한 대책을 강구해야 함

⑤ 학교폭력 실태조사의 실시

- 학교폭력의 실태 및 대책에 관한 사항을 보고하고 공표해야 함
 - ▶ 관할 구역 안의 학교폭력의 경우
 - ▶ 관할 구역 밖의 학교폭력 관련 사항 중 관할 구역 안의 학교와 관련된 경우
- 학교폭력의 실태를 파악하고 학교폭력에 대한 효율적인 예방대책을 수립하기 위해 실시함
- 연 2회 이상 실시하고 결과를 공표해야 함

⑥ 전문기관의 설치·운영

- 학교폭력 등에 관한 조사, 상담, 치유프로그램 운영 등을 위한 전문기관을 설치·운영할 수 있음

⑦ 징계와 가산점

징계	- 관할 구역에서 학교폭력이 발생한 때에 해당 학교의 장 또는 소속 교원이 경과 및 결과를 보고함에 있어 축소 및 은폐를 시도한 경우 ⇒ 「교육공무원법」 제50조 및 「사립학교법」 제62조에 따른 징계위원회에 징계의결을 요구해야 함
가산점	- 관할 구역에서 학교폭력의 예방 및 대책 마련에 기여한 바가 큰 학교 또는 소속 교원에게 혜택을 제공할 수 있음 (예) · 상훈을 수여함 · 소속 교원의 근무성적 평정에 가산점을 부여함

※ 전담부서의 구성과 학교폭력 실태조사 및 전문기관의 설치에 필요한 사항은 대통령령으로 정함

4) 학교폭력대책심의위원회

◆ 제12조(학교폭력대책심의위원회의 설치 · 기능)

- 설치 근거
 - 학교폭력의 예방 및 대책에 관련된 사항을 심의하기 위함
 - 심의위원회 구성에 있어 대통령령으로 정하는 사유가 있는 경우
 - ⇒ 교육감의 보고를 거쳐 둘 이상의 교육지원청이 공동으로 심의위원회를 구성할 수 있음
- 심의 사항
 - 학교폭력의 예방 및 대책
 - 피해학생의 보호
 - 가해학생에 대한 교육, 선도 및 징계
 - 피해학생과 가해학생 간의 분쟁조정
 - 그 밖에 대통령령으로 정하는 사항
- 운영
 - 해당 지역에서 발생한 학교폭력에 대하여 조사할 수 있고 학교장 및 관할 경찰서장에게 관련 자료를 요청할 수 있음

※ 설치 · 기능 등에 필요한 사항은 지역 및 교육지원청의 규모 등을 고려하여 대통령령으로 정함

◆ 제13조(심의위원회의 구성 · 운영)

• 구성

- 구성 인원

위원	10명 이상 50명 이내
학부모 위촉	전체위원의 1/3 이상(해당 교육지원청 관할 구역 내 학교에 소속된 학부모)

• 운영

- 회의 개최

- ▶ 심의위원회의 위원장이 회의를 소집함
- ▶ 회의의 일시, 장소, 출석위원, 토의내용 및 의결사항 등이 기록된 회의록을 작성 · 보존해야 함

- 회의 소집 기준

- ▶ 심의위원회 재적위원 4분의 1 이상이 요청하는 경우
- ▶ 학교의 장이 요청하는 경우
- ▶ 피해학생 또는 그 보호자가 요청하는 경우
- ▶ 학교폭력이 발생한 사실을 신고받거나 보고받은 경우
- ▶ 가해학생이 협박 또는 보복한 사실을 신고받거나 보고받은 경우
- ▶ 그 밖에 위원장이 필요하다고 인정하는 경우

• 전문가를 출석하게 하는 권한

- 심의 과정에서 소아청소년과 의사, 정신건강의학과 의사, 심리학자, 그 밖의 아동심리와 관련된 전문가를 출석하게 하거나 서면 등의 방법으로 의견을 청취할 수 있음
- 피해학생이 상담 · 치료 등을 받은 경우 해당 전문가 또는 전문의 등으로부터 의견을 청취할 수 있음
- 다만, 심의위원회는 피해학생 또는 그 보호자의 의사를 확인하여 피해학생 또는 그 보호자의 요청이 있는 경우에는 반드시 의견을 청취하여야 함

※ 그 밖에 심의위원회의 구성 · 운영에 필요한 사항은 대통령령으로 정함

5) 전문상담교사 및 전담기구

◆ 제14조(전문상담교사 배치 및 전담기구 구성)

① 상담실과 상담교사

- 학교의 장에 의해 대통령령에 따라 상담실이 설치됨
- 「초·중등교육법」에 따라 전문상담교사가 배치됨
- 전문상담교사는 상담결과를 보고해야 함

학교의 장 및 심의위원회의 요구가 있는 경우



학교폭력에 관련된 피해학생 및 가해학생과의 상담결과를 보고해야 함

② 전담기구

- 학교의 장에 의해 교감, 전문상담교사, 보건교사 및 책임교사, 학부모 등으로 구성됨
 - ▶ 학부모는 전담기구 구성원의 1/3 이상이어야 함
 - 학교의 장은 학교폭력 사태를 인지한 경우 조치를 취함
 - ▶ 지체 없이 전담기구 또는 소속 교원으로 하여금 가해 및 피해 사실 여부를 확인하도록 함
 - ▶ 전담기구로 하여금 학교의 장의 자체해결 부의 여부를 심의하도록 함
 - 전담기구의 역할
 - ▶ 학교폭력에 대한 실태조사와 학교폭력 예방 프로그램을 구성·실시함
 - ▶ 학교의 장 및 심의위원회의 요구가 있는 경우
 - ⇒ 학교폭력에 관련된 조사결과 등 활동결과를 보고해야 함
 - 성폭력 등 특수한 학교폭력 사건에 대한 실태조사
 - ▶ 전문기관에 실태조사를 의뢰함으로써 실태조사의 전문성을 확보할 수 있음
 - ▶ 의뢰는 심의위원회 위원장의 심의를 거쳐 학교의 장 명으로 해야 함
- ※ 그 밖에 전담기구 운영 등에 필요한 사항은 대통령령으로 정함

③ 학교폭력에 대한 실태조사

- 피해학생 또는 피해학생의 보호자는 피해사실 확인을 위하여 전담기구에

실태조사를 요구할 수 있음

- 국가 및 지방자치단체는 실태조사에 관한 예산을 지원해야 함
- 관계 행정기관은 실태조사에 협조해야 함
- 학교의 장은 전담기구에 행정적 · 재정적 지원을 할 수 있음

6) 학교폭력예방을 위한 교육

◆ 제15조(학교폭력 예방교육 등)

- 학교 장의 권한에 의한 교육
 - 학생들에 대한 교육
 - ▶ 학생의 육체적 · 정신적 보호와 학교폭력의 예방을 위한 교육을 실시해야 함
 - (예) 학교폭력의 개념 · 실태 및 대처방안
 - ▶ 학기별로 1회 이상 실시해야 함
 - ▶ 학교폭력 예방교육 프로그램의 구성 및 운용 등을 전담기구와 협의해 전문단체나 전문가에게 위탁할 수 있음
 - 교직원 및 학부모에 대한 교육
 - ▶ 학교폭력의 예방 및 대책 등의 교육을 실시함
 - ▶ 학기별로 1회 이상 실시해야 함

7) 학생에 대한 조치

◆ 제16조(피해학생의 보호)

- 심의위원회의 조치
 - 피해학생의 보호를 위해 필요하다고 인정하는 때에는 조치를 취할 것을 교육장에게 요청할 수 있음
 - ▶ 학교폭력 피해학생에 대한 조치
 - 학내외 전문가에 의한 심리상담 및 조언
 - 일시보호
 - 치료 및 치료를 위한 요양
 - 학급교체
 - 그 밖에 피해학생의 보호를 위하여 필요한 조치

- 학교의 장의 조치
 - 학교폭력사건을 인지한 경우 피해학생의 반대의사 등 대통령령으로 정하는 특별한 사정이 없으면 지체 없이 가해자(교사를 포함)와 피해학생을 분리하여야 함
 - 피해학생이 긴급보호의 요청을 하는 경우 제한적으로 조치를 취할 수 있음
(예) · 학내외 전문가에 의한 심리상담 및 조언
 - 일시보호
 - 그 밖에 피해학생의 보호를 위하여 필요한 조치
 - BUT, 심의위원회에 즉시 보고해야 함
- 피해학생 보호 조치 전후 심의위원회 및 교육장의 역할
 - 심의위원회
 - ▶ 피해학생 보호 조치를 요청하기 전에 피해학생 및 보호자에게 의견진술의 기회를 부여하는 등 적정한 절차를 거쳐야 함
 - 교육장
 - ▶ 피해학생의 보호자의 동의를 받아 7일 이내에 해당 조치를 하여야 함
- 출결 및 성적과 관련된 조치
 - 보호가 필요한 학생에 대하여 학교의 장이 인정하는 경우 조치에 필요한 결석을 출석일수에 포함하여 계산할 수 있음
 - 학교의 장은 성적 등을 평가함에 있어서 학생에게 불이익을 주지 않도록 노력해야 함
- 비용과 관련된 조치
 - ① 가해학생의 보호자의 부담
 - ▶ 피해학생이 전문단체나 전문가로부터 상담 등을 받는 데 사용되는 비용을 부담해야 함
 - ② 관련 기관의 부담 및 구상권 행사
 - ▶ 피해학생의 신속한 치료를 위하여 학교의 장 또는 피해학생의 보호자가 원하는 경우
 - ⇒ 「학교안전사고 예방 및 보상에 관한 법률」조에 따른 학교안전공제회 또는 시·도교육청이 부담하고 구상권을 행사함
 - ③ 공제급여의 청구

- ▶ 학교의 장 또는 피해학생의 보호자는 필요한 경우 「학교안전사고 예방 및 보상에 관한 법률」에 따라 공제급여를 학교안전공제회에 직접 청구할 수 있음

※ 피해학생의 보호 및 비용과 관련된 지원범위, 상환청구범위, 지급절차 등에 필요한 사항은 대통령령으로 정함

◆ 제16조의2(장애학생의 보호)

- 장애학생에 대한 학교폭력
 - 누구든지 장애 등을 이유로 장애학생에게 학교폭력을 행사하여서는 안 됨
 - 심의위원회는 학교폭력으로 피해를 입은 장애학생의 보호를 위한 조치를 학교의 장에게 요청할 수 있음
- (예) · 장애인전문 상담가의 상담
 - 장애인전문 치료기관의 요양 조치
- ⇒ 장애학생에 대한 조치에 관한 요청이 있을 때 학교의 장의 조치는 「학교폭력예방 및 대책에 관한 법률」 16조 6항에 따름

◆ 제17조(가해학생에 대한 조치)

- 심의위원회의 가해학생에 대한 조치 요청

목적	피해학생의 보호와 가해학생의 선도 · 교육을 위함
대상	교육장에게 요청함
적용 기준	대통령령에 따름(퇴학처분은 의무교육과정에 있는 가해학생에 대해 적용하지 않음)

- 조치 사항
 - ▶ 피해학생에 대한 서면사과
 - ▶ 피해학생 및 신고 · 고발 학생에 대한 접촉, 협박 및 보복행위의 금지
 - ▶ 학교에서의 봉사
 - ▶ 사회봉사
 - ▶ 학내외 전문가에 의한 특별 교육이수 또는 심리치료
 - ▶ 출석정지
 - ▶ 학급교체
 - ▶ 전학

▶ 퇴학처분

- 조치 요청의 이유가 피해학생이나 신고 · 고발 학생에 대한 협박 또는 보복 행위일 경우

⇒ 다양한 조치(동법 제1항 각 호)를 동시에 부과하거나 조치 내용을 가중할 수 있음

가해학생이 교육감이 정한 기관에서 특별교육을 이수하거나 심리치료를 받아야 하는 경우



- ▶ 피해학생 및 신고 · 고발 학생에 대한 접촉, 협박 및 보복행위의 금지
- ▶ 학교에서의 봉사, 사회봉사
- ▶ 출석정지, 학급교체, 전학

※ 기간은 심의위원회에서 결정함

• 학교의 장의 권한

- 가해학생에 대한 선도가 긴급하다고 인정할 경우 가해학생에 대한 조치를 취할 수 있음

(예) · 피해학생에 대한 서면사과

- 피해학생 및 신고 · 고발에 대한 접촉, 협박 및 보복행위의 금지
- 학교에서의 봉사
- 학내외 전문가에 의한 특별 교육이수 또는 심리치료
- 출석정지 (*밀줄 : 병과조지할 수 있음)

BUT, 심의위원회에 즉시 보고하여 추인을 받아야 함

• 조치 과정

- 심의위원회

▶ 가해학생에 대한 조치를 요청하기 전 가해학생 및 보호자에게 의견진술의 기회를 부여하는 등 적정한 절차를 거쳐야 함

- 교육장

▶ 심의위원회의 조치 요청이 있는 때에는 14일 이내에 해당 조치를 해야 함

- 학교의 장

- ▶ 가해학생에 대한 선도가 긴급하다고 인정되어 가해학생에 대한 조치를 취한 경우, 이를 가해학생과 그 보호자에게 통지해야 함
BUT, 가해학생이 이를 거부하거나 회피할 때에는 「초·중등교육법」 제18조에 따라 징계해야 함
- 조치 이후의 과정
 - ① 출석일수 산입이 가능함
 - ▶ 조치에 따라 발생한 결석은 학교의 장이 인정하는 때에는 출석일수에 포함하여 계산할 수 있음
 - 가해학생이 학교에서의 봉사, 사회봉사, 학내외 전문가에 의한 특별 교육이수 또는 심리치료의 조치를 받은 경우에 한함
 - ② 보호자도 교육받도록 함
 - ▶ 심의위원회는 가해학생이 특별교육을 이수할 경우 해당 학생의 보호자도 함께 교육을 받게 해야 함
 - ③ 가해학생의 전학을 제한함
 - ▶ 가해학생이 다른 학교로 전학을 간 이후에는 전학 전의 피해학생 소속 학교로 다시 전학 올 수 없음
 - ④ 추가로 다른 조치를 할 것을 요청함
 - ▶ 처분을 받은 학생이 해당 조치를 거부하거나 기피하는 경우 대통령령으로 정하는 바에 따라 학교의 장에게 추가로 다른 조치를 요청할 수 있음
- ※ 가해학생에 대한 조치 및 재입학 등에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정함

8) 학생에 대한 조치에 따른 이의

◆ 제17조의2(행정심판)

- 행정심판 방법(제17조의2 제1항)
 - 피해학생 또는 그 보호자
 - ▶ 교육장이 제16조 제1항 및 제17조 제1항에 따라 내린 조치에 대하여 이의가 있는 경우 「행정심판법」에 따른 행정심판을 청구할 수 있음
 - 가해학생 또는 그 보호자
 - ▶ 교육장이 제17조 제1항에 따라 내린 조치에 대하여 이의가 있는 경우

「행정심판법」에 따른 행정심판을 청구할 수 있음

9) 분쟁에 대한 조정

◆ 제18조(분쟁조정)

- 심의위원회의 분쟁조정 권한
 - 학교폭력과 관련하여 분쟁이 있는 때에는 분쟁을 조정할 수 있음
 - 분쟁조정을 위하여 필요하다고 인정하는 경우
 - ⇒ 관계 기관의 협조를 얻어 학교폭력과 관련한 사항을 조사할 수 있음
- 심의위원회의 분쟁조정 과정

조정 기간	- 1개월을 넘지 못함
조정 사항	- 피해학생과 가해학생 간 또는 보호자 간의 손해배상에 관련된 합의조정 - 그 밖에 심의위원회가 필요하다고 인정하는 사항
내용 통보	- 분쟁조정을 하고자 할 때에는 피해학생 · 가해학생 및 보호자에게 통보해야 함

- 분쟁내용에 따른 심의위원회의 역할
 - 시 · 도교육청 관할 구역 안의 소속 교육지원청이 다른 학생 간에 분쟁이 있는 경우 교육감이 직접 분쟁을 조정함
 - 관할 구역을 달리하는 시 · 도교육청 소속 학교의 학생 간에 분쟁이 있는 경우 피해학생을 감독하는 교육감이 가해학생을 감독하는 교육감과 협의를 거쳐 직접 분쟁을 조정함

10) 학교의 의무

◆ 제19조(학교의 장의 의무)

- 보고 대상
 - 학교의 장 → 교육감
- 보고 사항
 - 학교폭력이 발생한 사실
 - 피해학생의 보호, 장애학생의 보호, 가해학생에 대한 조치, 재심청구,

분쟁조정과 관련한 조치 및 결과

⇒ 보고하고, 관계 기관과 협력하여 교내 학교폭력 단체의 결성예방 및
해체에 노력해야 함

11) 신고의 의무

◆ 제20조(학교폭력의 신고의무)

• 신고자와 신고받은 자의 역할

- ① 학교폭력 현장을 보거나 사실을 알게 된 자는 학교 등 관계 기관에 이를
즉시 신고해야 함
- ② 신고를 받은 기관은 신고 사실을 가해학생 및 피해학생의 보호자와 소속
학교의 장에게 통보해야 함
- ③ 통보받은 소속 학교의 장은 통보 내용을 심의위원회에 지체 없이
통보해야 함

• 신고자의 범위 및 역할

- 누구라도 학교폭력의 예비·음모 등을 알게 된 자는 그 사실을 학교의 장
또는 심의위원회에 고발할 수 있음
- BUT, 교원이 알게 되었을 경우에는 학교의 장에게 보고하고 해당
학부모에게 알려야 함

※ 누구든지 학교폭력을 신고한 사람에게 신고행위를 이유로 불이익을
주어서는 안 됨

12) 정보통신망에 의한 학교폭력

◆ 제20조의3(정보통신망에 의한 학교폭력 등)

• 피해사항에 대한 근거

제2조제1호에 따른 정보통신망을 이용한 음란·폭력 정보 등에 의한 신체상·정신상 피해에 관련한 사항
--



따로 법률로 정함
